ORGANISASJON OG LEDELSE · KAPITTEL 20 · ØKT 3 AV 5

Holder oppsigelsen av Jonas?

En entreprenørkunde er konkurs. Ronny: «Bare si det i bilen.»





MARS 2027 · NORDLYS ELEKTRO AS

En entreprenørkunde er konkurs. Én montør må gå

Ronny, formann

«Bare si det i bilen. Det har jeg gjort før.»

Kari, daglig leder

«Jeg har sett på service og solcelle. Det finnes ikke annet arbeid.»

Jonas, montør siden 2020

«Hva har jeg gjort galt?»

Hva må Kari gjøre, og når er siste dag?

HVA TROR DERE?

Hva må til for at oppsigelsen av Jonas holder?

A

Grunnen

konkursen er god nok

B

Formen

skriftlig og levert riktig

C

Begge

og drøfting før beslutningen

Rekk opp hånda for A, B eller C. Ingen svar er dumme her.

SLIK GÅR SAKEN I DAG

Fire spørsmål før Kari skriver brevet

1

Rekkefølgen

Hva gjør Kari først?

2

Grunnen

Virksomhetens eller Jonas' forhold?

3

Fristen

Når er siste dag?

4

Avskjed

Når kan noen gå samme dag?

Underveis jobber dere med oppgave 1C. Alle paragrafene og fristene står på arket for økta.

ORDENE I BRANSJEN

På jobb heter det ofte noe annet

Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold	=	Nedbemanning, driftsinnskrenkning
Drøftingsmøte	=	«Møte med tillitsvalgt», før noe er bestemt
Oppsigelsesfrist	=	«Siste dag», regnet fra den første i måneden etter

Ordene til høyre hører du på jobb. På prøve og eksamen bruker du lærebokas og lovens ord til venstre.

Saklig grunn først. Så drøfting. Så skriftlig

Saklig grunn

§ 15-7: annet arbeid vurdert, før drøftingen

→

Drøft

§ 15-1: med den ansatte og tillitsvalgt, før beslutningen

→

Skriftlig

§ 15-4: personlig eller rekommandert

→

Stå i stillingen

§ 15-11: mens saken går

→

Usaklig?

§ 15-12: ugyldig, erstatning

De tre første er Karis jobb. De to siste er det som skjer hvis hun ikke gjør jobben.

Regelen Saklig grunn (§ 15-7) → drøft før beslutningen (§ 15-1) → skriftlig (§ 15-4). Usaklig: ugyldig (§ 15-12).

1 · REKKEFØLGEN: FORMKRAVENE

«Du er ferdig» i bilen holder ikke

RONNY I BILEN

~~Muntlig~~

Krangel først, ingen drøfting. Ingenting om rettigheter eller frister.

§ 15-4 KREVER

Skriftlig

Levert personlig eller rekommandert, med retten til forhandling, søksmål og å stå i stillingen, og fristene.

Regelen **Formfeil: oppsigelsen kan kjennes ugyldig hvis arbeidstakeren går til sak innen fire måneder (§ 15-5).**

Jonas har ikke gjort noe galt. Kunden er konkurs

Virksomhetens forhold

Nedbemanning: bedriftsøkonomisk begrunnelse, saklig utvelgelse, annet passende arbeid vurdert, avveining mot ulempene.

Jonas: kunden er konkurs.

Arbeidstakerens forhold

Pliktbrudd og oppførsel: advarsel er sentralt, forholdet dokumenteres, avveining.

Ikke Jonas: han trenger ingen advarsel.

Regelen **Virksomheten: økonomi, utvelgelse, annet arbeid, avveining. Arbeidstakeren: pliktbrudd, ofte advarsel først (§ 15-7).**

HVA TROR DERE?

Oppsigelsen gis 20. mars. Når er Jonas' siste dag?

A

20. april

én måned fra brevet

B

20. mai

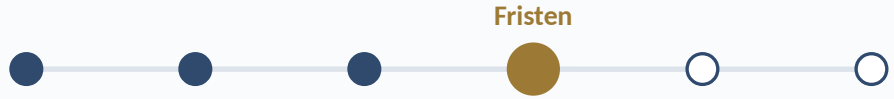
to måneder fra brevet

C

31. mai

to måneder fra 1. april

Rekk opp hånda for A, B eller C. Ingen svar er dumme her.



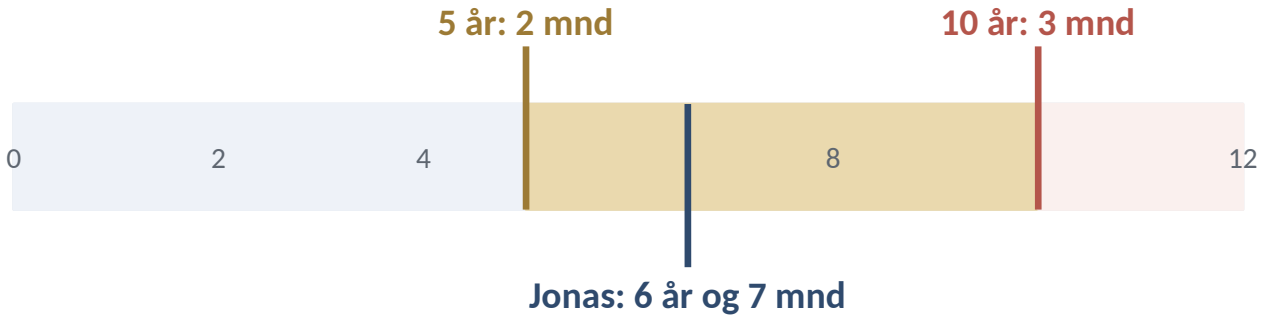
Seks hele år gir to måneders frist

2 mnd

frist for Jonas: 6 hele år ansatt

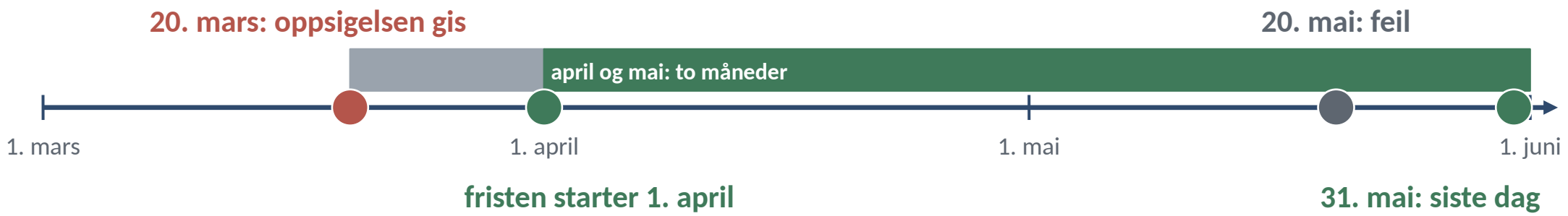
August 2020 til mars 2027 er 6 år og 7 måneder.
Over 5, under 10.

År ansatt gir fristen (§ 15-3)



Regelen **Under 5 år: 1 mnd. 5 år: 2 mnd. 10 år: 3 mnd (§ 15-3).**

Siste dag er 31. mai, ikke 20. mai



Resten av mars kommer i tillegg. Feilen er å telle to måneder fra datoen på brevet.

Regelen **Fristen løper fra den første dagen i måneden etter at oppsigelsen ble gitt (§ 15-3 fjerde ledd).**



4 • AVSKJED

Jonas går til sak i tide. Må han slutte 31. mai?

Oppsigelse har frist. Avskjed er for det grove

OPPSIGELSE

Med frist

Går Jonas til sak i tide, kan han som hovedregel stå i stillingen til saken er avgjort (§ 15-11).

AVSKJED (§ 15-14)

Straks

Bare ved grovt pliktbrudd, som tyveri eller vold mot arbeidsgiver. En krangel i bilen er ikke det.

Regelen **Attest (§ 15-15): navn, fødselsdato, hva arbeidet besto i, og hvor lenge.**

JOBB NÅ · 20 MINUTTER · OPPGAVE 1C

En oppsigelse som skal holde

Dette gjør du

a Hele år ansatt, august 2020 til mars 2027

b Oppsigelsesfristen i måneder

c Siste dag

d Seks påstander: Ja eller Nei

e Må Jonas slutte 31. mai når han går til sak?

f Rekkefølgen Kari skal følge

Ferdig når

To grønne sjekker, riktig dag i c, seks i d og riktig valg i e.

Du kan forklare hvorfor siste dag ikke er 20. mai.

Alene, i par eller i gruppe.

LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 20 → Filer → OL20_Noen_viktige_lover_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1C. Arket for økta har alle reglene.

FASIT · OPPGAVE 1C

6 år, 2 måneder, siste dag 31. mai

a · Hele år

6 år

6 år og 7 måneder

b · Frist

2 mnd

minst 5 år, under 10

c · Siste dag

31. mai

fra 1. april, ikke 20. mai

d · Krav

4 ja, 2 nei

nei: muntlig, advarsel

e: nei, han kan stå i stillingen til saken er avgjort (§ 15-11). f: saklighet og omplassering (§ 15-7), drøftingsmøte (§ 15-1), skriftlig oppsigelse (§ 15-4), attest (§ 15-15).

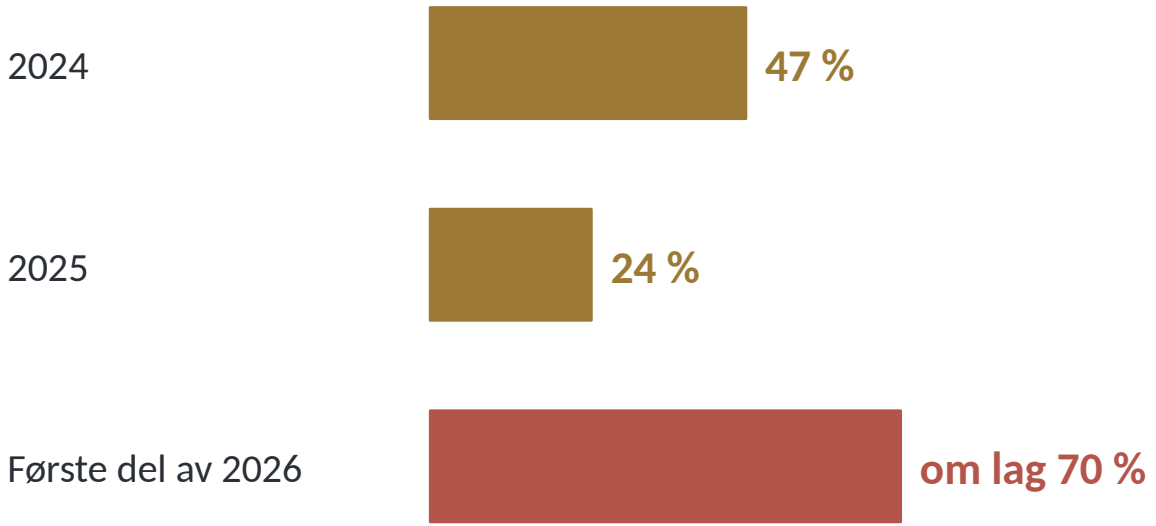
Når markedet forsvinner, kommer nedbemanningen

35

elektrobedrifter gikk konkurs i 2025

NHO Elektro, Lønnsomhetsrapport 2025. Statistisk sentralbyrå: 1 104 konkurser i bygg og anlegg i 2025.

Solkraft på tak: hvor mye markedet falt (NHO Elektro, april 2026)



Regelen **Nedbemanning krever det samme hver gang: begrunnelse, saklig utvelgelse, annet arbeid vurdert, drøfting og skriftlighet.**

DOMMEN

Oppsigelsen kan holde, hvis Kari gjør det i riktig rekkefølge

3 steg Saklig grunn, så drøfting med Jonas og den tillitsvalgte, så skriftlig. Aldri i bilen.

2 mnd frist: 6 hele år ansatt, over 5 og under 10.

31. mai er siste dag, fordi fristen løper fra 1. april.

Grunnen er god. Det er formen som avgjør om oppsigelsen holder.

TIL NESTE GANG

Les, øv, og kan du forklare dette?

Les

Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 20: 20.3.10–20.3.19.

Slå opp § 15-3 på Lovdata.

Arket for økta.

Øv

Oppgave 1C ferdig.

LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 20 → Øv og Prøv.

Regn fristen for deg selv hvis du ble sagt opp i dag.

Kan du forklare …

Kravene til en gyldig oppsigelse, i rekkefølge.

Virksomhetens mot arbeidstakerens forhold.

Fristen og siste arbeidsdag.

Oppsigelse mot avskjed.

Kilder: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 20 (20.3.10–20.3.19). Arbeidsmiljøloven, gjeldende tekst gjengitt av Arbeidstilsynet (hentet 14.10.2026): §§ 15-1, 15-3, 15-4, 15-5, 15-7, 15-11, 15-12, 15-14, 15-15. NHO Elektro: høringsinnspill april 2026 og Lønnsomhetsrapport 2025; SSB. Jonas og Ronny i bilen er konstruert for kapitlet. Foto: Unsplash (Vitaly Gariev).